

पेसा कायदा, १९९६ आणि अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा

1. घटनात्मक आधार

- पूर्ण नाव - पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारित करणारा अधिनियम, १९९६.
- कलम २४३M(५)(b) अंतर्गत संसदेला अधिकार.
- पाचव्या अनुसूचीतील क्षेत्रांना लागू.
- २४ डिसेंबर १९९६ रोजी कायदा लागू.



2. ग्रामसभेचे मूलभूत अधिकार

- परंपरा, रूढी, सांस्कृतिक ओळख व सामुदायिक संसाधनांचे संरक्षण.
- विकास योजना, कार्यक्रम व प्रकल्पांना मान्यता.
- लाभार्थ्यांची ओळख व निवड.
- खर्च केलेल्या निधीच्या वापराचे प्रमाणन.



3. संसाधनावरील नियंत्रण

- गौण वनउपजावर मालकी.
- गावबाजार व सावकारीवर नियंत्रण.
- जमीन हस्तांतरण रोखणे व बेकायदेशीर जमीन परत मिळविण्यासाठी अधिकार.
- लघु जलस्रोतांचे नियोजन व व्यवस्थापन.



4. महाराष्ट्र विशेष

- अनुसूचित क्षेत्रे १३ जिल्ह्यांमध्ये.
- ५९ तालुके व सुमारे ६००० पेसा गावे.
- राज्य पेसा कक्ष अंमलबजावणीचे समन्वय करतो.
- आदिवासी घटक निधीतील ५% अबंध निधीची योजना.



सशक्तीकरण प्रवाह



★ पेसा = अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेला केंद्रस्थानी ठेवणारा कायदा ★



परीक्षा मंत्र: PESA १९९६ | पाचवी अनुसूची | ग्रामसभा सशक्तीकरण.



वनहक्क कायदा, २००६ आणि ग्रामसभेची भूमिका

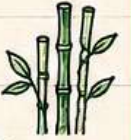


१) कायदा व उद्देश

- ✓ अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६
- ✓ ऐतिहासिक अन्याय दूर करून वनहक्कांना कायदेशीर मान्यता
- ✓ पात्र वननिवासी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी

२) हक्कांचे प्रमुख प्रकार

- वैयक्तिक हक्क — वास्तव्यास व उपजीविकेसाठी कसत असलेल्या वनजमिनीवरील हक्क
- सामुदायिक हक्क व निस्तार हक्क
- गौण वनोपजावर मालकी, संकलन, वापर व विक्रीचा हक्क
- सामुदायिक वनसंसाधनांचे संरक्षण, संवर्धन व व्यवस्थापन



३) ग्रामसभेची भूमिका

- ✓ दावे स्वीकारणे व प्रक्रिया सुरु करणे
- ✓ वनहक्क समितीची निवड
- ✓ दाव्यांची पडताळणी, नकाशे व पुरावे तपासणे
- ✓ ठराव मंजूर करून उपविभागीय समितीकडे पाठवणे



४) दावा प्रक्रिया

ग्रामसभा / वनहक्क समिती



उपविभागीय स्तर समिती



जिल्हास्तरीय समिती



अंतिम मान्यता व हक्कनोंद



जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय अंतिम प्रशासकीय निर्णय

५) PESA व FRA — फरक

PESA, १९९६

अनुसूचित क्षेत्रातील स्थानिक स्वशासन



FRA, २००६

पात्र वननिवासींच्या वनहक्कांची मान्यता

★ FRA फक्त अनुसूचित क्षेत्रांपुरता मर्यादित नाही.



परीक्षा मंत्र: FRA २००६ — दावा प्रक्रियेची सुरुवात ग्रामसभेत; अंतिम निर्णय जिल्हास्तरीय समितीकडे.



नगरपंचायत, नगरपरिषद व महानगरपालिका

1) घटनात्मक आधार

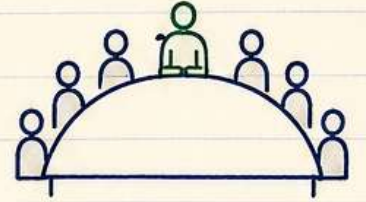
- ७४ वी घटनादुरुस्ती, १९९२
- भाग IX-A : नगरपालिका
- कलम २४३-Q : नगरपालिकांचे तीन प्रकार
- कलम २४३-U : सामान्य कार्यकाळ ५ वर्षे

2)

नगरपंचायत	नगरपरिषद	महानगरपालिका
• ग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे संक्रमण होणारे क्षेत्र	• लहान शहरी क्षेत्र	• मोठे शहरी क्षेत्र
• राजकीय प्रमुख : नगराध्यक्ष	• राजकीय प्रमुख : नगराध्यक्ष	• राजकीय प्रमुख : महापौर
• प्रशासकीय प्रमुख : मुख्याधिकारी	• प्रशासकीय प्रमुख : मुख्याधिकारी	• प्रशासकीय प्रमुख : महानगरपालिका आयुक्त

3) रचना

- क्षेत्राचे प्रभागांमध्ये विभाजन
- प्रत्येक प्रभागातून सदस्यांची थेट निवड
- विशेष ज्ञान असलेल्या व्यक्तींना नामनिर्देशन शक्य; बैठकीत मतदानाचा अधिकार नाही
- महापौर / नगराध्यक्ष हे राजकीय प्रमुख; आयुक्त / मुख्याधिकारी हे प्रशासकीय प्रमुख



4) वर्गीकरणाचे निकष

मोकसंख्या • लोकसंख्येची घनता • स्थानिक महसूल • बिगरशेती रोजगार • आर्थिक महत्व

5) मुख्य कार्ये

• पाणीपुरवठा व स्वच्छता	• रस्ते व सार्वजनिक आरोग्य	• नगररचना व झोपडपट्टी सुधारणा	• पर्यावरण संरक्षण व नागरी सुविधा
---	--	---	---

परीक्षा मंत्र: संक्रमण क्षेत्र — नगरपंचायत | लहान शहरी क्षेत्र — नगरपरिषद | मोठे शहरी क्षेत्र — महानगरपालिका

नगरपालिकांची रचना, आरक्षण व कार्यकाळ

① रचना — कलम २४३-R

- नगरपालिका क्षेत्राचे प्रभागांमध्ये विभाजन
- प्रत्येक प्रभागातून सदस्यांची थेट निवड
- राज्य कायद्यानुसार खासदार व आमदारांचे प्रतिनिधित्व शक्य
- विशेष ज्ञान असलेल्या नामनिर्देशित व्यक्तींना बैठकीत मतदानाचा अधिकार नाही



② आरक्षण — कलम २४३-T

- अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा
- एकूण थेट निवडणुकीच्या जागांपैकी किमान १/३ जागा महिलांसाठी
- महिला आरक्षणात SC/ST महिलांच्या जागांचाही समावेश
- अध्यक्षपदांचे आरक्षण — राज्य विधानमंडळाच्या कायद्यानुसार
- मागासवर्गीय नागरिकांसाठी आरक्षणाची तरतूद राज्य करू शकते

किमान
१/३
महिला
आरक्षण

③ कार्यकाळ — कलम २४३-U

पहिली बैठक

५ वर्षे

कार्यकाळ समाप्त

- कालावधी संपल्यापूर्वी निवडणूक पूर्ण करणे
- विघटन झाल्यास साधारणतः ६ महिन्यांच्या आत निवडणूक
- उर्वरित कार्यकाळ ६ महिन्यांपेक्षा कमी असल्यास तत्काळ निवडणूक आवश्यक नाही
- विघटनानंतर गाठित नगरपालिका फक्त उर्वरित कालावधीसाठी

④ महत्वाचे संबंधित कलम

२४३-V

सदस्यत्वासाठी
अपात्रता

२४३-ZA

निवडणुका:
राज्य निवडणूक आयोग

२४३-W

अधिकार व
जबाबदाऱ्या

नगरपालिकांचे अधिकार व बारावी अनुसूची



७४ वी घटनादुरुस्ती, १९९२

कलम २४३-W — राज्य विधानमंडळ कायद्याने नगरपालिकांना अधिकार व जबाबदाऱ्या देऊ शकते.

बारावी अनुसूची — १८ विषय

① नगररचना व शहर नियोजन  ② जमीन-वापर व इमारत बांधकामाचे नियमन  ③ आर्थिक व सामाजिक विकासाचे नियोजन 	④ रस्ते व पूल  ⑤ घरगुती, औद्योगिक व व्यापारी पाणीपुरवठा  ⑥ सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन 
⑦ अग्निशमन सेवा  ⑧ शहरी वनीकरण, पर्यावरण व परिसंस्था संरक्षण  ⑨ दुर्बल घटक व दिव्यांगांच्या हितांचे संरक्षण 	⑩ झोपडपट्टी सुधारणा व उन्नतीकरण  ⑪ शहरी दारिद्र्य निर्मूलन  ⑫ उद्याने, बागा, क्रीडांगणे व नागरी सुविधा 
⑬ सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सौंदर्यविषयक बाबी  ⑭ दफनभूमी, स्मशानभूमी व अंत्यसंस्कार  ⑮ कोंडवाडे व झुभांवरील क्रूरता प्रतिबंध 	⑯ जन्म-मृत्यू नोंदणीसह महत्वाची सांख्यिकी  ⑰ पथदिवे, वाहनतळ, बसथांबे व सार्वजनिक सोयी  ⑱ कतलखाने व चर्मशोधनालयांचे नियमन 



≡ **MPSC ट्रॅप** ≡

बारावी अनुसूचीतील विषय नगरपालिकांना आपोआप हस्तांतरित होत नाहीत; राज्य विधानमंडळ कायद्याने अधिकार देते.



★ परीक्षा मंत्र : नगरपालिका — कलम २४३-W —
बारावी अनुसूची — १८ विषय



प्रभाग समिती व नियोजन समित्या

१ प्रभाग समिती - कलम २४३-S

- ३ लाख किंवा अधिक लोकसंख्या असलेल्या नगरपालिकेत स्थापना
- एक किंवा अधिक प्रभागांसाठी समिती
- रचना व क्षेत्र - राज्य विधानमंडळाच्या कायद्यानुसार
- समितीतील प्रभागाचे प्रतिनिधित्व करणारा नगरपालिका सदस्य हा समितीचा सदस्य
- राज्य कायद्याने अतिरिक्त समित्यांची तरतूद शक्य



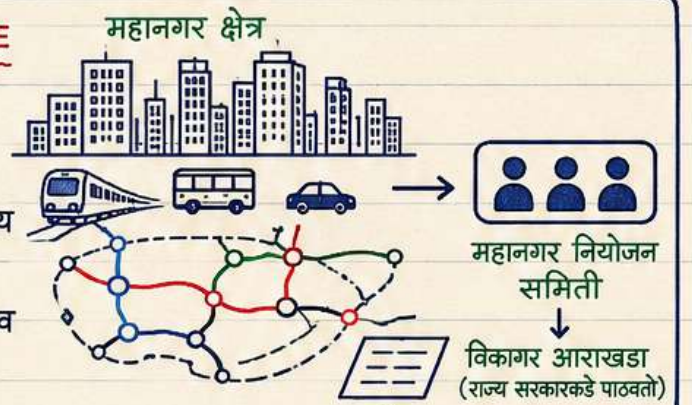
२ जिल्हा नियोजन समिती - कलम २४३-ZD

- प्रत्येक राज्यात जिल्हा स्तरावर स्थापना
- पंचायती व नगरपालिकांच्या योजनांचे एकत्रीकरण
- जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करणे
- किमान ४/५ सदस्य - पंचायत व नगरपालिका यांच्या निर्वाचित सदस्यांमधून निवड
- ग्रामीण-शहरी लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व
- अध्यक्ष विकास आराखडा राज्य सरकारकडे पाठवतो



३ महानगर नियोजन समिती - कलम २४३-ZE

- प्रत्येक महानगर क्षेत्रासाठी स्थापना
- महानगर क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार करणे
- किमान २/३ सदस्य - नगरपालिका निर्वाचित सदस्य व पंचायत अध्यक्षांमधून निवड
- महानगर क्षेत्रातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व
- अध्यक्ष आराखडा राज्य सरकारकडे पाठवतो



★ महानगर क्षेत्र - १० लाख किंवा अधिक लोकसंख्या; राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचनेने क्षेत्र निश्चित करतो.

• प्रभाग समिती: २४३-S



प्रभाग (नगरपालिका) स्तर

• जिल्हा नियोजन: २४३-ZD - ४/५



जिल्हा स्तर
(पंचायत + नगरपालिका)

• महानगर नियोजन: २४३-ZE - २/३



महानगर क्षेत्र स्तर

★ परीक्षा मंत्र: DPC = पंचायत + नगरपालिका योजना | MPC = महानगर विकास योजना

राज्य निवडणूक आयोग

① घटनात्मक आधार

- कलम २४३-K - पंचायतींच्या निवडणुका
- कलम २४३-ZA - नगरपालिकांच्या निवडणुका
- घटनात्मक व स्वतंत्र संस्था



② नियुक्ती व सेवा

- राज्य निवडणूक आयुक्ताची नियुक्ती - राज्यपाल
- कार्यकाळ व सेवा अटी - राज्य कायद्यानुसार
- नियुक्तीनंतर सेवा अटी त्याच्या प्रतिकूल बदलता येत नाहीत
- आवश्यक कर्मचारी राज्यपाल उपलब्ध करून देतो

③ पदच्युती

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणेच पद्धत व कारणे

- मनमानी पदच्युतीपासून घटनात्मक संरक्षण

④ प्रमुख कार्ये

- मतदार यादयांची तयारी व नियंत्रण
- पंचायत निवडणुकांचे अधीक्षण, दिशा व नियंत्रण
- नगरपालिका निवडणुकांचे अधीक्षण, दिशा व नियंत्रण
- निवडणूक कार्यक्रम व निष्पक्ष अंमलबजावणी

मतदार यादी

→

उमेदवारी

→

मतदान

→

मतमोजणी

→

निकाल

⑤ भारत निवडणूक आयोग व राज्य निवडणूक आयोग

भारत निवडणूक आयोग	राज्य निवडणूक आयोग
• कलम ३२४ • लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडणुका • मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर आयुक्तांची नियुक्ती - राष्ट्रपती	• कलम २४३-K व २४३-ZA • पंचायत व नगरपालिका निवडणुका • राज्य निवडणूक आयुक्ताची नियुक्ती - राज्यपाल

MPSC ट्रॅप

राज्य विधानसभेची निवडणूक राज्य निवडणूक आयोग घेत नाही; ती भारत निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत येते.



परीक्षा मंत्र:

स्थानिक स्वराज्य संस्था = राज्य निवडणूक आयोग ।
विधानसभा-लोकसभा = भारत निवडणूक आयोग

राज्य वित्त आयोग व आर्थिक स्रोत

1 घटनात्मक आधार

- कलम २४३-I — पंचायती
- कलम २४३-Y — नगरपालिका
- राज्यपाल आयोगाची स्थापना करतो
- प्रथम आयोग — ७३ वी घटनादुरुस्ती लागू झाल्यापासून एका वर्षात
- त्यानंतर प्रत्येक ५ वर्षांनी



2 रचना

- आयोगाची रचना, सदस्यांची पात्रता व निवडपद्धती — राज्य विधानमंडळाच्या कायद्यानुसार
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन



3 प्रमुख शिफारशी

- राज्य व स्थानिक संस्थांमध्ये कर, शुल्क, पथकर व फीचे वाटप
- स्थानिक संस्थांना नेमून देता येणारे कर व शुल्क
- राज्याच्या संचित निधीतून अनुदान
- आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी उपाय
- राज्यपाल शिफारशी व कार्यवाहीचे स्पष्टीकरण राज्य विधानमंडळासमोर ठेवतो



4 स्थानिक संस्थांचे आर्थिक स्रोत

① स्वतःचे कर — मालमत्ता कर, स्थानिक कर 	② वापर शुल्क व फी — पाणी, स्वच्छता, परवाने 	③ राज्याने वाटून दिलेले / नेमून दिलेले कर 	④ केंद्र-राज्य अनुदाने व योजनानिधी
---	---	--	---

* कर लावण्याचा अधिकार राज्य कायद्याच्या अधीन.

5 केंद्रीय वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग

केंद्रीय वित्त आयोग	राज्य वित्त आयोग
• कलम २८०	• कलम २४३-I
• स्थापना — राष्ट्रपती	• स्थापना — राज्यपाल
• केंद्र-राज्य आर्थिक संबंध	• राज्य-स्थानिक संस्था आर्थिक संबंध

कलम २४३-Y मुळे शिफारशी नगरपालिकांनाही लागू.



MPSC ट्रॅप

राज्य वित्त आयोग स्वतः कर वाटप करत नाही;
तो राज्यपालाला शिफारशी करतो.

★ परीक्षा मंत्र : राज्य वित्त आयोग — राज्यपाल —
प्रत्येक ५ वर्षांनी — पंचायत + नगरपालिका

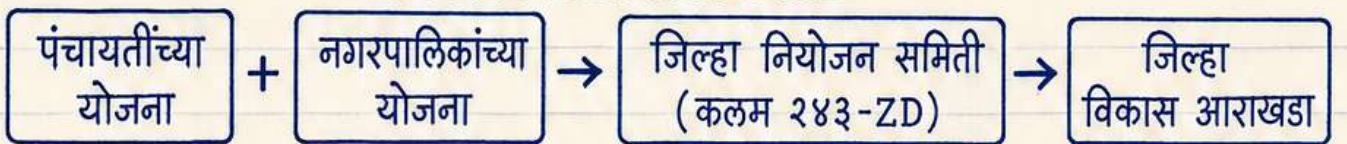
पंचायतराज व नगरपालिका - घटनात्मक तुलना

 पंचायतराज संस्था	 नगरपालिका
1. ७३ वी घटनादुरुस्ती, १९९२	७४ वी घटनादुरुस्ती, १९९२
2. भाग IX	भाग IX-A
3. कलम २४३ ते २४३-0	कलम २४३-P ते २४३-ZG
4. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य	शहरी स्थानिक स्वराज्य
5. ग्रामपंचायत • पंचायत समिती • जिल्हा परिषद	नगरपंचायत • नगरपरिषद • महानगरपालिका
6. ग्रामसभा - मूलभूत लोकसहभाग संस्था	३ लाख किंवा अधिक लोकसंख्येत प्रभाग समिती
7. अकरावी अनुसूची - २९ विषय	बारावी अनुसूची - १८ विषय
8. अधिकार - कलम २४३-G	अधिकार - कलम २४३-W

• दोन्हीमधील समानता •

- ✓ सामान्य कार्यकाळ - ५ वर्षे
- ✓ SC/ST आरक्षण व महिलांसाठी घटनात्मक किमान १/३ आरक्षण
- ✓ निवडणुका - राज्य निवडणूक आयोग
- ✓ आर्थिक पुनर्विलोकन - राज्य वित्त आयोग
- ✓ नियमित निवडणूक व लोकप्रतिनिधित्व
- ✓ राज्य कायद्याद्वारे अधिकार व जबाबदाऱ्या

• नियोजनातील दुवा •



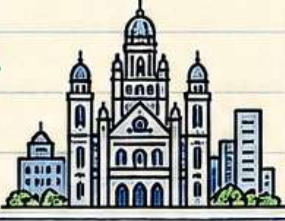
MPSC ट्रॅप

७३ वी घटनादुरुस्ती = ग्रामीण संस्था | ७४ वी घटनादुरुस्ती = शहरी संस्था

परीक्षा मंत्र : ७३ वी - भाग IX - २९ विषय | ७४ वी - भाग IX-A - १८ विषय

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रमुख कायदे

१८८८



मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८

- बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे प्रशासन

१९४९



महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९

- राज्यातील इतर महानगरपालिकांसाठी प्रमुख कायदा

पूर्वीचे नाव - बॉम्बे प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम

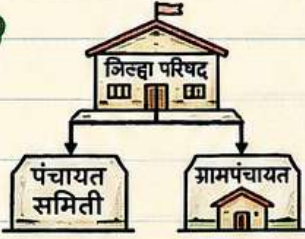
१९५९



महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९

- ग्रामपंचायतींची स्थापना, रचना, अधिकार व प्रशासन

१९६१



महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१

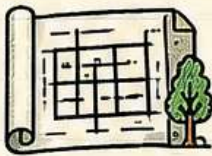
- जिल्हा परिषद व पंचायत समितींची रचना आणि कार्ये

१९६५



महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५

- नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी



पूरक नगररचना कायदा

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (MRTP)

- प्रादेशिक योजना, विकास योजना व नगररचना

— घटनात्मक चौकट —

७३ वी घटनादुरुस्ती
— ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य —
भाग IX

७४ वी घटनादुरुस्ती
— शहरी स्थानिक स्वराज्य —
भाग IX-A

राज्याचे वरील कायदे घटनात्मक तरतुदींशी सुसंगतपणे कार्य करतात.



MPSC ट्रॅप

ग्रामपंचायत — १९५९ | जिल्हा परिषद व पंचायत समिती — १९६१ |
नगरपरिषद व नगरपंचायत — १९६५



परीक्षेसाठी मंत्र

१८८८ → १९४९ → १९५९ → १९६१ → १९६५ → MRTP १९६६